



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRAZER BRANDO DANES;**
2. Tempat lahir : Tatelu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 28 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tatelu Jaga V, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Harly Yanes Tumilaar, S.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Manado yang berkedudukan di Jalan Raya Paniki Atas nomor 74, Desa Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan penetapan nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRAZER BRANDO DANES** bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal **338 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRAZER BRANDO DANES** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi putih yang masih berlumuran darah panjang keseluruhan 71 cm Panjang gagang ke mata pisau 56,5 cm lebar 5,5 cm kedua sisi tajam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 (satu) buah kaos warna merah masih berlumuran darah, bertuliskan juice ematic bergambar tengkorak
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau masih berlumuran darah
 - 1(satu) buah celana pendek warna hijau mudah dan masih berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan kedua anak Terdakwa, serta Terdakwa berkomitmen untuk menafkahi isteri dan anak korban;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FRAZER BRANDO DANES** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tatelu Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terdakwa terhadap korban **JUNIFER CHRISTIAN DANES** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- berawal dari Terdakwa **FRAZER BRANDO DANES** yang merasa dendam terhadap korban **JUNIFER CHRISTIAN DANES** oleh karena sekira pada bulan Mei tahun 2024 korban **JUNIFER DANES** pernah mengejar Terdakwa sambil membawa sebilah pisau badik dan mengancam hendak menikam Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dan mulai waspada terhadap korban. Sehingga selanjutnya pada tanggal 15 September 2024 bertempat di sebuah acara ulang tahun di jalan Lorong Desa Tatelu Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman keras yang kemudian melihat korban **JUNIFER DANES** berada di acara tersebut maka timbul niat dari Terdakwa untuk membacok korban dengan menggunakan parang. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang yang ada di mobilnya lalu menuju ke tempat korban berada, melihat korban sedang duduk di sebuah kursi kemudian diam-diam Terdakwa mendekati korban dari belakang ke samping korban, lalu menebas korban menggunakan parang yang diayunkan ke arah wajah dan kepala korban, pada saat itu korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun karena parang yang diayunkan oleh terdakwa begitu tajam, pada saat itu tangan korban terputus dan menembus mengenai wajah korban. Selanjutnya setelah tangan dan wajah korban ditebas oleh Terdakwa, korban langsung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm



menundukkan kepalanya dan pada saat itu terdakwa Kembali menebas 1 (satu) kali ke bagian belakang kepala korban sampai korban jatuh tersungkur di tanah;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repetum* nomor : 190/RSUD-MWM/VER/IX/2024 RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dwika T. Takaendengan selaku Dokter pemeriksa ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan luka terbuka di wajah kiri melingkar ke kepala belakang dan kepala kanan;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek diwajah kiri melingkar kebelakang kepala hingga telinga kanan atas ukuran lebih dari sepuluh sentimeter;
 - Terpotong jari telunjuk jari tengah, jari manis sampai jari kelingking ditangan kiri;
3. Pada korban diberikan pengobatan dan perawatan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 September tahun 2024.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki nerumur tiga puluh satu tahun yang telah meninggal dunia.

Pada pemeriksaan ditemukan kekerasan akibat benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FRAZER BRANDO DANES** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tiaknya pada suatu waktu pada bulan September masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tatelu jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian** yang dilakukan terdakwa terhadap korban **JUNIFER CHRISTIAN DANES** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa FRAZER BRANDO DANES yang merasa dendam terhadap korban JUNIFER CHRISTIAN DANES oleh karena sekira pada bulan Mei tahun 2024 korban JUNIFER DANES pernah mengejar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil membawa sebilah pisau badik dan mengancam hendak menikam Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dan mulai waspada terhadap korban. Sehingga selanjutnya pada tanggal 15 September 2024 bertempat di sebuah acara ulang tahun di jalan Lorong Desa Tatelu Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras yang kemudian melihat korban JUNIFER DANES berada di acara tersebut maka timbul niat dari Terdakwa untuk membacok korban dengan menggunakan parang. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang yang ada di mobilnya lalu menuju ke tempat korban berada, melihat korban sedang duduk di sebuah kursi kemudian diam-diam Terdakwa mendekati korban dari belakang ke samping korban, lalu menebas korban menggunakan parang yang diayunkan ke arah wajah dan kepala korban, pada saat itu korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun karena parang yang diayunkan oleh terdakwa begitu tajam, pada saat itu tangan korban terputus dan menembus mengenai wajah korban. Selanjutnya setelah tangan dan wajah korban ditebas oleh Terdakwa, korban langsung menundukkan kepalanya dan pada saat itu terdakwa Kembali menebas 1 (satu) kali ke bagian belakang kepala korban sampai korban jatuh tersungkur di tanah;

- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repetum* nomor : 190/RSUD-MWM/VER/IX/2024 RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dwika T. Takaendengan selaku Dokter pemeriksa ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan luka terbuka di wajah kiri melingkar ke kepala belakang dan kepala kanan ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek diwajah kiri melingkar kebelakang kepala hingga telinga kanan atas ukuran lebih dari sepuluh sentimeter;
 - Terpotong jari telunjuk jari tengah, jari manis sampai jari kelingking ditangan kiri;
3. Pada korban diberikan pengobatan dan perawatan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 September tahun 2024.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki nerumur tiga puluh satu tahun yang telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan ditemukan kekerasan akibat benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frida Mike Ruru, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perkara dimana Terdakwa telah membacok kepala dan tangan korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian, saksi mengetahuinya dari masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, kemudian, saksi terbangun karena mendengar keributan dari luar rumah sehingga saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat sumber keributan tersebut berasal dari tempat pesta yang berjarak tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya saksi pergi ke tempat pesta tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat pesta, saksi melihat korban duduk di sebuah kursi dalam keadaan tidak bergerak sama sekali dan berlumuran darah, dan hal itu membuat saksi sangat kaget dan panik, kemudian saksi mendengar suami saksi meminta pertolongan kepada masyarakat untuk mengantarkan korban ke rumah sakit, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Maria Walanda Maramis, namun korban tidak dapat diselamatkan;
- Bahwa setibanya di lokasi kejadian, saksi melihat korban menderita luka yang sangat parah, dimana wajah korban terbelah hingga ke bagian telinga, dan keempat jari tangan kiri korban terputus;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian, saksi belum mengetahui siapa yang telah membuat korban terluka parah, saksi hanya fokus bagaimana membawa korban ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari masyarakat, yang telah menyerang korban yaitu terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi, keduanya merupakan anak kandung saksi, korban anak pertama, sementara terdakwa anak kedua;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada masalah antara terdakwa dan korban, oleh karena itu saksi sangat kaget dan tidak menyangka terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
 - Bahwa hubungan terdakwa dan korban baik-baik saja, bahkan beberapa hari sebelum kejadian, korban sempat memasak makanan yang kemudian dimakan oleh terdakwa;
 - Bahwa setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia dan tidak sempat diambil tindakan untuk menolong korban;
 - Bahwa setahu saksi, setelah kejadian, terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa dan korban telah mengonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu senjata tajam jenis parang, merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang biasa dibawa oleh Terdakwa untuk bekerja;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kaos, celana pendek dan celana dalam, merupakan pakaian milik korban yang dikenakan pada saat kejadian;
 - Bahwa korban telah menikah dan memiliki seorang anak saat ini;
 - Bahwa terdakwa telah menikah dan memiliki dua orang anak saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Swingly Danes**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perkara dimana Terdakwa telah membacok kepala dan tangan korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan juga tidak berada di lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi Frida Mike Ruru yang merupakan orang tua dari terdakwa dan korban, saat itu saksi sedang tidur di rumah, kemudian Frida Mike Ruru menelepon dan meminta saksi untuk datang ke RSUD Maria Walanda Maramis untuk menemani suami Frida Mike Ruru yang tidak lain merupakan paman saksi. Kemudian, saksi bertanya siapa yang masuk rumah sakit, kemudian Frida Mike Ruru mengatakan telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan korban dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung bergegas ke rumah sakit, dan setibanya di rumah sakit, saksi melihat korban sudah tidak bernyawa dan wajah korban sedang dijahit. Setelah itu, saksi pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi dan membuat surat pernyataan penolakan otopsi;
- Bahwa saksi sempat melihat luka yang diderita oleh korban di bagian wajah dan tangan, wajah korban terbelah hingga ke bagian telinga, dan keempat jari tangan kiri korban terputus;
- Bahwa setahu saksi, sebelum peristiwa tersebut, terdakwa dan korban pernah bertengkar beberapa bulan sebelumnya, dimana korban mengejar terdakwa dengan sebilah pisau badik dan mengatakan akan membunuh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, apakah karena peristiwa beberapa bulan yang lalu dimana korban mengejar terdakwa menggunakan sebilah pisau, atau ada hal lain yang menyebabkan terdakwa marah kepada korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu senjata tajam jenis parang, merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang biasa dibawa oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kaos, celana pendek dan celana dalam, merupakan pakaian milik korban yang dikenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Stenly Kasim**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perkara dimana Terdakwa telah membacok kepala dan tangan korban dengan menggunakan senjata tajam;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian, namun tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa adapun kronologi kejadian yang saksi ketahui bermula dari pada hari kejadian saksi dan teman-teman lainnya menghadiri acara ulang tahun yang diadakan oleh keluarga Ngangi, dan ketika saksi dan teman-teman lainnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol, korban datang dan bergabung mengonsumsi minuman beralkohol bersama. Sekitar pukul 01.30 WITA, ketika giliran saksi untuk minum, tiba-tiba orang-orang disekitar saksi lari berhamburan dan pada saat itulah saksi melihat korban duduk di kursinya dalam keadaan telah berlumuran darah, sementara tidak jauh dari korban, terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebilah parang yang berlumuran darah. Kemudian, terdakwa memanggil saksi sehingga saksi mendekati terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke polsek Dimembe, kemudian saksi meminta parang yang dipegang terdakwa dan langsung mengantar terdakwa ke polsek Dimembe;
- Bahwa jarak saksi dengan korban sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
- Bahwa jarak korban dengan terdakwa sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meter;
- Bahwa korban menderita luka di bagian wajah dan tangan, wajah korban terbelah hingga ke bagian telinga, dan keempat jari tangan kiri korban terputus;
- Bahwa setahu saksi, sebelum peristiwa tersebut, terdakwa dan korban pernah bertengkar beberapa bulan sebelumnya, dimana korban mengejar terdakwa dengan sebilah pisau badik dan mengatakan akan membunuh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, apakah karena peristiwa beberapa bulan yang lalu dimana korban mengejar terdakwa menggunakan sebilah pisau, atau ada hal lain yang menyebabkan terdakwa marah kepada korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu senjata tajam jenis parang, merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang biasa dibawa oleh Terdakwa untuk bekerja dan digunakan untuk menyerang korban pada saat kejadian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu kaos, celana pendek dan celana dalam, merupakan pakaian milik korban yang dikenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Juventus Sibi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perkara dimana Terdakwa telah membacok kepala dan tangan korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian, namun tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa adapun kronologi kejadian yang saksi ketahui bermula dari pada hari kejadian keluarga Ngangi mengadakan acara ulang tahun, saksi dan teman-teman lainnya hadir dan mengonsumsi minuman beralkohol di acara tersebut. Saat itu, saksi awalnya duduk di samping korban, kemudian saksi pindah di dekat Aldi Dipan dan berhadapan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari korban. Tiba-tiba, orang-orang disekitar saksi lari berhamburan dan pada saat itulah saksi melihat korban duduk di kursinya dalam keadaan telah berlumuran darah, sementara tidak jauh dari korban, terdakwa sedang berdiri sambil dihalangi atau ditahan oleh beberapa orang. Kemudian, saksi melihat orang tua korban datang dan meminta pertolongan agar korban dibawa ke rumah sakit sehingga saksi ikut membantu mengangkat korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya, sebelum tiba di rumah sakit, korban telah menghembuskan nafas terakhirnya di tengah perjalanan;
- Bahwa setahu saksi, korban menderita luka di bagian wajah dan tangan, wajah korban terbelah hingga ke bagian telinga, dan keempat jari tangan kiri korban terputus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Oktavianus Tambani**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm



- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perkara dimana Terdakwa telah membacok kepala dan tangan korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun pada saat kejadian, saksi berada di sebuah warung yang berada dekat dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman beralkohol di warung tersebut;
- Bahwa adapun kronologi kejadian yang saksi ketahui yaitu ketika saksi sedang mengonsumsi alkohol di warung tersebut, tiba-tiba saksi melihat orang-orang di tempat kejadian berlarian, kemudian saksi mendekat ke lokasi kejadian dan melihat korban duduk di kursinya dalam kondisi menunduk, kejang-kejang dan berlumuran darah. Selanjutnya, saksi melihat orang tua korban datang dan meminta pertolongan agar korban dibawa ke rumah sakit sehingga saksi ikut membantu mengangkat korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya, sebelum tiba di rumah sakit, korban telah menghembuskan nafas terakhirnya di tengah perjalanan;
- Bahwa setahu saksi, korban menderita luka di bagian wajah dan tangan, wajah korban terbelah hingga ke bagian telinga, dan keempat jari tangan kiri korban terputus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Gracecella Jeniver Parengkuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan perkara dimana Terdakwa telah membacok kepala dan tangan korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa korban merupakan suami saksi dan terdakwa merupakan adik ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian, saksi mengetahuinya dari masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, kemudian, saksi terbangun karena mendengar keributan dari luar rumah sehingga saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat sumber keributan tersebut berasal dari tempat pesta yang berjarak tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya saksi pergi ke tempat pesta tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat pesta, saksi melihat korban duduk di sebuah kursi dalam keadaan tidak bergerak sama sekali dan berlumuran darah, dan hal itu membuat saksi sangat kaget dan lemas tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ketika korban dibawa ke rumah sakit, saksi tidak ikut pergi mengantar karena tidak sanggup melihat kondisi korban;
- Bahwa setelah itu, saksi pulang ke rumah dan menunggu di rumah;
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan yang saksi tulis sendiri dan saksi tandatangani;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut yaitu saksi membenarkan terdakwa telah melakukan pembacokan kepada korban yang merupakan suami saksi, namun saksi sudah memaafkan terdakwa dan meminta agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa dalam perkawinan dengan korban, saksi dan korban telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi memiliki pekerjaan di Bitung;
- Bahwa saksi yang memenuhi kebutuhan dari anak saksi dan korban saat ini, namun orang tua korban juga ikut membantu saksi dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memberikan maaf kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berharap terdakwa diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa saksi meminta agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena saksi telah menerima takdir hidup saksi dan terdakwa berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup saksi dan anak saksi setelah terdakwa selesai menjalani masa pidananya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et repertum* nomor: 190/RSUD-MWM/VER/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dwika T. Takaendengan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Junifer Christian Danes dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di wajah kiri melingkar ke belakang kepala hingga telinga kanan atas ukuran lebih dari sepuluh sentimeter, kemudian terpotong jari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai jari kelingking di tangan kiri;
- Kutipan akta kematian nomor 7106-KM-17092024-0010 atas nama Junifer Christian Danes tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Junifer Christian Danes telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat dari besi putih yang masih berlumuran darah, panjang keseluruhan 71 (tujuh puluh satu) sentimeter, panjang dari gagang ke mata pisau 56,5 (lima puluh enam koma lima) sentimeter memiliki ukuran lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kedua sisi tajam dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang ada ukirannya;
- 1 (satu) buah kaos warna merah masih berlumuran darah, bertuliskan *juice ematic*, bergambar tengkorak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, masih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda dan masih berlumuran darah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini terkait dengan perkara dimana terdakwa telah membacok kepala dan tangan korban dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali, bacokan yang pertama mengenai tangan dan wajah korban, sementara bacokan kedua mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa pergi ke acara ulang tahun yang diadakan keluarga Rondonuwu-Lontoh, beralamat di Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, sekitar pukul 17.30 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA, terdakwa dan teman-teman terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol, dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi. Setelah mandi, terdakwa kembali lagi ke tempat acara dan sempat berbincang-bincang dengan Sonny Maramis, kemudian terdakwa kembali mengonsumsi minuman beralkohol dengan teman-teman lainnya, dan selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai mobil *pick up* milik terdakwa untuk mencari angin, kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat acara;

- Bahwa setibanya di tempat acara sekitar pukul 01.30 WITA, terdakwa melihat korban sedang mengonsumsi minuman beralkohol bersama yang lainnya, kemudian timbul niat untuk membacok korban, dan terdakwa langsung mengambil sebilah parang di mobil kemudian mendekati korban dan langsung membacok korban, dimana bacokan pertama mengenai tangan dan wajah korban hingga membuat korban tertunduk, dan terdakwa kembali membacok korban di bagian kepala belakang. Setelah melihat korban sudah tidak berdaya, terdakwa menjauhi korban kemudian menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah parang merupakan parang yang terdakwa gunakan untuk membacok korban;
- Bahwa parang tersebut biasanya terdakwa bawa untuk bekerja dan sering terdakwa simpan di mobil;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak mengerti apa yang mendorong terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa tidak ada masalah antara terdakwa dan korban, hubungan korban dan terdakwa sedang baik-baik saja;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu korban pernah mengejar terdakwa dengan memegang sebilah pisau, namun masalah tersebut sudah selesai, dan sudah lama hubungan terdakwa dan korban membaik;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa semasa kecil, korban sering memukul terdakwa karena terdakwa, namun terdakwa tidak dapat memastikan apakah hal itu yang mendorong terdakwa untuk membacok korban pada saat kejadian;
- Bahwa korban memiliki seorang isteri dan anak, namun setelah kejadian ini, terdakwa berjanji pada diri terdakwa sendiri akan bertanggungjawab menggantikan korban dalam menafkahi isteri dan anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan menafkahi isteri dan anak korban sampai anak korban menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah membacok korban yang tidak lain merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa bacokan Terdakwa telah melukai wajah dan tangan kiri korban hingga membuat korban kehilangan nyawanya;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa pergi ke acara ulang tahun yang diadakan keluarga Rondonuwu-Lontoh, beralamat di Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian, sekitar pukul 17.30 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA, terdakwa dan teman-teman terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol, dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi. Setelah mandi, terdakwa kembali lagi ke tempat acara dan sempat berbincang-bincang dengan Sonny Maramis, kemudian terdakwa kembali mengonsumsi minuman beralkohol dengan teman-teman lainnya, dan selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai mobil *pick up* milik terdakwa untuk mencari angin, kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat acara. Setibanya di tempat acara sekitar pukul 01.30 WITA, terdakwa melihat korban sedang mengonsumsi minuman beralkohol bersama yang lainnya, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang di dalam mobil kemudian mendekati korban dan langsung membacok korban embaga wajah, dan oleh karena korban menangkis serangan dari terdakwa tersebut dengan tangan kirinya, maka tangan kiri dan wajah korban menderita luka serius. Setelah melihat korban sudah berlumuran darah dan tidak bergerak, orang tua korban berteriak meminta pertolongan kemudian saksi Juventus Sibi, saksi Oktavianus Tambahani dan beberapa orang lainnya membantu mengangkat korban ke

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk dibawa ke rumah sakit, sementara terdakwa meminta saksi Stenly Kasim untuk mengantar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Dimembe. Setibanya di RSUD Maria Walanda Maramis, korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban oleh karena pada saat kejadian, terdakwa tiba-tiba teringat akan rasa sakit hati dimana ketika masih kanak-kanak, korban sering memukul terdakwa, dan pada saat kejadian, terdakwa yang telah berada di bawah pengaruh minuman beralkohol tidak dapat berpikir jernih dan mengendalikan emosinya sehingga langsung menyerang korban;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: 190/RSUD-MWM/VER/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dwika T. Takaendengan diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka robek di wajah kiri melingkar ke belakang kepala hingga telinga kanan atas ukuran lebih dari sepuluh sentimeter, kemudian terpotong jari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai jari kelingking di tangan kiri. Hal mana mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 pukul. 02.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dalam menafkahi isteri dan anak korban yang telah kehilangan sosok suami, ayah dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Gracecella Jeniver Parengkuan yang merupakan isteri korban, dan isteri korban telah memaafkan Terdakwa, bahkan meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan isteri korban telah menerima takdir hidup tersebut dan terdakwa berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup isteri korban dan anak korban setelah terdakwa selesai menjalani masa pidananya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan embagace, maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan embagace kesatu sebagaimana

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini menunjuk pada manusia yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Frazer Brando Danes** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa elemen unsur “merampas nyawa orang lain” memiliki pengertian lain mengambil secara paksa atau dengan kekerasan nyawa orang lain. Adapun nyawa sama dengan jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup), dan dengan dirampasnya nyawa seseorang, maka orang tersebut akan kehilangan hidupnya atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, disyaratkan terpenuhinya unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea*. Dalam hal ini, unsur *actus reus* dimaknai sebagai perbuatan lahiriah, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam elemen unsur “merampas nyawa orang lain”, sementara *mens rea* dimaknai sebagai kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam elemen unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terkait dengan unsur *actus reus* yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah membacok korban yang tidak lain merupakan saudara kandung Terdakwa, bacokan mana telah melukai wajah dan tangan kiri korban hingga membuat korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa pergi ke acara ulang tahun yang diadakan keluarga Rondonuwu-Lontho, beralamat di Desa Tatelu Jaga IV, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian, sekitar pukul 17.30 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA, terdakwa dan teman-teman terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol, dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi. Setelah mandi, terdakwa kembali lagi ke tempat acara dan sempat berbincang-bincang dengan Sonny Maramis, kemudian terdakwa kembali mengkonsumsi minuman beralkohol dengan teman-teman lainnya, dan selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai mobil *pick up* milik terdakwa untuk mencari angin, kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat acara. Setibanya di tempat acara sekitar pukul 01.30 WITA, terdakwa melihat korban sedang mengkonsumsi minuman beralkohol bersama yang lainnya, kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil sebilah parang di dalam mobil kemudian mendekati korban dan langsung membacok korban embaga wajah, dan oleh karena korban menangkis serangan dari terdakwa tersebut dengan tangan kirinya, maka tangan kiri dan wajah korban menderita luka serius. Setelah melihat korban telah berlumuran darah dan tidak bergerak, orang tua korban berteriak meminta pertolongan kemudian saksi Juventus Sibi, saksi Oktavianus Tambahani dan beberapa orang lainnya membantu mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, sementara terdakwa meminta saksi Stenly Kasim untuk mengantarkan terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Dimembe. Setibanya di RSUD Maria Walanda Maramis, korban dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat dari besi putih yang masih berlumuran darah, panjang keseluruhan 71 (tujuh puluh satu) sentimeter, panjang dari gagang ke mata pisau 56,5 (lima puluh enam koma lima) sentimeter memiliki ukuran lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kedua sisi tajam dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang ada ukirannya, merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa membacok korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: 190/RSUD-MWM/VER/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dwika T. Takaendengan diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka robek di wajah kiri melingkar ke belakang kepala hingga telinga kanan atas ukuran lebih dari sepuluh sentimeter, kemudian terpotong jari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai jari kelingking di tangan kiri. Hal mana mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 pukul. 02.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menyerang korban dengan cara membacok bagian wajah atau kepala korban yang kemudian mengakibatkan luka robek dari wajah kiri melingkar hingga ke telinga kanan serta keempat jari tangan kiri korban terputus, dan pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia, merupakan salah satu bentuk mengambil secara paksa atau dengan kekerasan nyawa/jiwa orang lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai elemen unsur *actus reus* yaitu **“merampas nyawa orang lain” telah terbukti;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan unsur *mens rea* yang merujuk pada elemen unsur “dengan sengaja” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mens rea* atau sikap batin jahat merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yang mana berupa keadaan jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau batin dari pelaku saat dilaksanakan suatu perbuatan yang dilarang. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan tersebut melahirkan 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan, namun demikian dalam hal ini, dengan memperhatikan elemen unsur diatas, maka akan difokuskan pada “kesengajaan” sebagai salah satu bentuk kesalahan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada dasarnya hubungan terdakwa dan korban baik-baik saja, terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan korban, namun pada saat kejadian, terdakwa tiba-tiba teringat akan rasa sakit hati dimana ketika masih kanak-kanak, korban sering memukul terdakwa, dan oleh karena terdakwa telah berada di bawah pengaruh minuman beralkohol maka terdakwa tidak dapat berpikir jernih dan mengendalikan emosinya sehingga langsung membacok bagian wajah dan kepala korban dengan menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Pid/2018, termuat kaidah hukum yaitu *unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan menggunakan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala*. Lebih lanjut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1295 K/PID/1985 dinyatakan *kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi tersebut diatas, dengan memperhatikan alat yang digunakan oleh Terdakwa serta ke bagian tubuh mana Terdakwa mengarahkan atau menikamkan benda tajam tersebut sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki motivasi untuk menghilangkan atau merampas nyawa korban oleh karena alat yang digunakan merupakan benda tajam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbahaya dan mematikan, dan diarahkan pada daerah organ vital (kepala) korban. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya permintaan, arahan, atau paksaan dari pihak lain agar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, artinya perbuatan tersebut dilakukan atas keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur kesengajaan sebagai maksud, dan dengan demikian elemen unsur **“dengan sengaja”** dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya masa pemidanaan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana dalam perkara *a quo*, selain perlu dipertimbangkan hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, harus pula dipertimbangkan tujuan dari ppidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Frida Mike Ruru selaku orang tua kandung dari Terdakwa dan korban menerangkan sebelum kejadian, hubungan antara Terdakwa dan korban baik-baik saja, atau dengan kata lain tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban, hal mana membuat saksi Frida Mike Ruru tidak menyangka Terdakwa melakukan tindakan tersebut. Terdakwa pun menerangkan tidak memiliki masalah dengan korban sebelum kejadian, namun oleh karena Terdakwa telah berada di bawah pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa tidak dapat berpikir jernih dan mengendalikan emosi ketika teringat akan perbuatan korban pada Terdakwa saat masih kanak-kanak, yang mana korban sering memukul Terdakwa, kemudian tanpa berpikir Panjang Terdakwa langsung mengambil parang dan membacok korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui korban telah menikah dengan saksi Gracecella Jeniver Parengkuan dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Gracecella Jeniver Parengkuan dan anak tersebut harus merasakan dukacita yang mendalam dan menerima kenyataan kehilangan sosok suami, ayah dan kepala rumah tangga. Meskipun saksi Gracecella Jeniver Parengkuan menerangkan memiliki pekerjaan, namun ketidakhadiran korban di tengah keluarga, secara langsung akan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga korban yang telah kehilangan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada isteri korban, dan isteri korban telah memaafkan Terdakwa. Lebih lanjut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya, Terdakwa menerangkan di muka persidangan dan telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan berjanji akan bertanggungjawab dalam menafkahi isteri dan anak korban, atau dengan kata lain menggantikan peran korban dalam menafkahi keluarganya. Hal ini pun diterangkan oleh isteri korban yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak korban setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.



Pandangan embagace (*retributive view*) mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran embaga terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap keesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sementara pandangan *utilitarian (utilitarian view)* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*embagace*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa kepada korban, dimana Terdakwa telah menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam pada organ vitalnya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, dan keluarga korban merasakan dukacita yang mendalam karena kehilangan anggota keluarga yang sangat dikasihi, maka pemidanaan ini dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga dimaksudkan untuk membina Terdakwa melalui program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar Terdakwa dapat mengintrospeksi diri dan memahami bahwa setiap manusia diberikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, namun diberikan pula kewajiban untuk menghargai kehidupan orang lain. Melalui penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tegas kepada masyarakat bahwa embaga penegak hukum berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat dengan cara memberikan ganjaran yang setimpal atas setiap kejahatan, khususnya terhadap kejahatan terhadap nyawa, dengan harapan dapat melindungi masyarakat dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan;
2. Dengan memperhatikan keadaan dimana akibat perbuatan Terdakwa, isteri dan anak korban harus kehilangan sosok suami, ayah, kepala rumah tangga, khususnya tulang punggung keluarga yang memiliki peran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya Terdakwa berjanji untuk menggantikan peran korban dalam menafkahi isteri dan anak korban setelah selesai menjalani masa pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat penentuan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa juga perlu memperhatikan kondisi dimana semakin lama pidana penjara dijatuhkan terhadap Terdakwa maka semakin lama pula Terdakwa memenuhi janjinya untuk menggantikan peran korban dalam menafkahi keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas serta keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana akan diuraikan di bawah, maka Majelis Hakim menilai masa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat dari besi putih yang masih berlumuran darah, panjang keseluruhan 71 (tujuh puluh satu) sentimeter, panjang dari gagang ke mata pisau 56,5 (lima puluh enam koma lima) sentimeter memiliki ukuran lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kedua sisi tajam dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang ada ukirannya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah masih berlumuran darah, bertuliskan *juice ematic*, bergambar tengkorak, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, masih berlumuran darah, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda dan masih berlumuran darah, yang merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, dan untuk menghindari timbulnya trauma pada keluarga korban apabila melihat kembali pakaian tersebut, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan Isteri Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji akan menggantikan peran korban dalam menafkahi isteri dan anak korban;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah dengan tegas dinyatakan *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara*. Dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frazer Brando Danes** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang terbuat dari besi putih yang masih berlumuran darah, panjang keseluruhan 71 (tujuh puluh satu) sentimeter, panjang dari gagang ke mata pisau 56,5 (lima puluh enam koma lima) sentimeter memiliki ukuran lebar 5,5 (lima koma



lima) sentimeter, kedua sisi tajam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang ada ukirannya;

- 1 (satu) buah kaos warna merah masih berlumuran darah, bertuliskan *juice ematic*, bergambar tengkorak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, masih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda dan masih berlumuran darah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2025** oleh **Stifany, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., M.H.** dan **Ari Mukti Efendi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini Riny Ali, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **Sylvi Hendrasanti, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Christian E. Oktavianus Rumbajan, S.H., M.H.

Ttd.

Stifany, S.H., M.H.

Ttd.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini Riny Ali, S.H.